

국세청 고시 제2024-29호(2024. 9. 2.)

『외국기업 본점 등의 공통경비 배분방법 및 제출서류』에 관한 고시

「법인세법 시행규칙」 제64조제8항 및 「소득세법 시행규칙」 제86조의4제8항의 위임에 따라 외국기업 국내사업장의 각 사업연도 소득금액을 결정할 때 해당 국내사업장에 배분할 본점 및 그 국내사업장을 관할하는 관련지점(이하, "지역총괄점"이라 한다) 등의 공통경비의 구체적인 계산방법 및 관련서류의 제출에 관하여 다음과 같이 고시합니다.

2024년 9월 2일

국 세 청 장

제1조 【목적】 이 고시는 「법인세법 시행규칙」 제64조제8항 및 「소득세법 시행규칙」 제86조의4제8항에서 국세청장에게 위임한 외국기업 국내사업장의 각 사업연도 소득금액을 결정할 때 해당 국내사업장에 배분할 본점 및 지역총괄점 등의 공통경비의 구체적인 계산방법 및 관련서류의 제출에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 【배분대상경비의 범위】 외국기업 국내사업장의 각 사업연도 소득금액을 결정할 때 해당 국내사업장에 배분할 본점 및 지역총괄점 등의 공통경비 배분대상경비의 범위는 다음과 같다.

- ① 외국기업 국내사업장의 본점 및 지역총괄점 등에서 발생한 경비 중 공통경비로서 국내사업장의 국내원천소득의 발생과 합리적으로 관련이 있는 경비를 배분대상경비로 한다.
- ② 국내사업장에서 발생한 경비 중에서 공통경비는 국내사업장의 손금에 직접 포함하지 않고 배분대상경비에 포함한다.

제3조 【배분대상경비에 포함되지 않는 경비】 ① 「법인세법 시행규칙」 제64조제5항 및 「소득세법 시행규칙」 제86조의4제5항의 규정에 열거

된 다음 각 호의 경비는 배분대상경비에 포함되지 않는다.

1. 본점 및 지역총괄점에서 수행하는 업무 중 회계감사, 각종 재무제표의 작성 또는 주식발행 등 본점 및 지역총괄점만의 고유업무를 수행함으로써 발생하는 경비
2. 본점 및 지역총괄점의 특정 부서나 특정 지점만을 위하여 지출하는 경비
3. 본점 및 지역총괄점에서 다른 법인에 대한 투자와 관련되어 발생하는 경비
4. 그 밖의 국내원천소득의 발생과 합리적으로 관련되지 아니하는 경비

② 공통경비에 해당되는 경우에도 그 경비가 발생된 본점이나 지역총괄점 소재지국가의 조세법령 등에 의하여 소득금액을 계산할 때에 손금으로 포함되지 않는 경비는 배분대상경비에 포함되지 아니한다.

③ 각종 충당금이나 준비금의 전입액 중 실제로 발생하지 아니하여 국내사업장의 적정한 소득을 계산할 때 손금으로 인정될 수 없는 경비는 배분대상경비에서 제외한다.

제4조 【경비배분액의 계산방법】 외국기업의 국내사업장이 각 사업연도 소득금액을 계산할 때 손금에 포함할 수 있는 공통경비 배분액은 다음 항에서 규정하는 항목별배분방법과 일괄배분방법 중 하나를 선택하여 계산하여야 하며, 그 국내사업장이 선택하여 적용한 배분방법은 특별한 사유가 없는 한 다음 사업연도 이후에도 계속하여 적용하여야 한다.

1. 항목별배분방법은 다음 각 목에 따라 계산한다.

가. 항목별배분방법은 배분대상 공통경비를 경비항목별로 구분한 후 해당 경비를 가장 합리적으로 배분할 수 있는 배분기준을 설정하여 그 배분기준에 따라 국내사업장에 귀속되는 공통경비를 계산하는 것을

말한다.

나. 항목별 경비배분기준으로는 수입금액, 매출총이익, 자산가액, 인건비, 그 밖의 해당 경비항목의 성격에 따라 합리적이라고 인정되는 기준을 적용한다.

다. 국내사업장에 귀속되는 공통경비배분액은 배분대상 공통경비를 발생장소별로 먼저 구분한 후 항목별배분대상 공통경비에 국내사업장의 배분기준액(자산가액, 인건비 등)이 본점 및 지역총괄점의 배분기준액에서 차지하는 비율을 곱하여 계산한다.

2. 일괄배분방법은 다음 각 목에 따라 계산한다.

가. 일괄배분방법은 항목별배분방법을 적용하는 것이 적절하지 않거나 배분대상 공통경비액이 적어 항목별배분의 실익이 없을 때에 국내사업장에 귀속되는 공통경비 합계액을 수입금액 기준에 의하여 계산하는 방법을 말한다.

나. 일괄배분방법에 의한 국내사업장에 귀속되는 공통경비 배분액은 배분대상 공통경비총액에 국내사업장의 수입금액이 본점 및 그 국내사업장을 관할하는 지역총괄점 등의 총수입금액에서 차지하는 비율을 곱하여 계산한다.

본점및지역총괄점의공통경비배분액 =			
본점의 배분대상경비	×	$\frac{\text{국내사업장의수입금액}}{\text{본점의수입금액과본점의산하각지점등의수입금액의합계}}$	+
지역총괄점의 배분대상경비	×	$\frac{\text{국내사업장의수입금액}}{\text{지역총괄점의수입금액과지역총괄점의산하각지점등의수입금액의합계액}}$	

다. 본점 및 지역총괄점의 수입금액과 이들 산하 각 지점 등의 수입금액의 합계액은 본점과 지역총괄점 및 산하 각 지점별로 수입금액을

계산하여 합계한 금액을 말하며 본점과 지점간 또는 지점간의 거래로 인하여 발생한 수입금액을 상계하지 아니한 금액으로 한다.

라. 나목의 공식을 적용함에 있어서 본점 및 지역총괄점의 산하 각 지점이란 본점 및 지역총괄점이 업무를 지휘, 관리, 감독 등을 하는 전 세계에 있는 모든 지점·연락사무소를 말한다. 다만, 금융업의 경우에는 해당 본점이 51% 이상 출자한 출자법인으로 그 영업의 성격상 국내사업장의 영업과 같은 금융업을 수행하는 법인을 포함한다.

제5조 【외화의 원화환산방법】 공통경비 배분 시 외화의 원화환산은 외국환 거래규정에 따른 매매기준율 또는 재정된 매매기준율의 연평균율(해당 사업연도의 월평균 매매기준율의 합계액 / 해당 사업연도의 월수)을 적용하여 원화로 환산한다.

제6조 【첨부서류 제출 및 입증】 ① 외국기업 국내사업장이 각 사업연도의 국내원천소득금액을 계산할 때 손금에 포함한 공통경비가 있는 경우에는 다음 각 호에 열거하는 서류를 법인세신고 시 또는 법인세수정신고 시에 해당 신고서에 첨부하여 제출하여야 한다.

1. 외국기업 본점 등의 공통경비배분계산서(별지1호 서식)
2. 배분대상 공통경비명세 및 입증자료(손익계산서 등)
3. 본점 및 지역총괄점의 수입금액명세 및 입증자료(통합손익계산서 등)
4. 본점 및 지역총괄점의 조직도, 부서별 업무분장규정 등 본점 등의 공통경비 배분내역을 입증할 수 있는 자료

② 지방국세청장 또는 세무서장이 외국기업 국내사업장의 소득금액을 계산할 때에 손금에 포함한 공통경비배분액과 관련하여 그 국내사업장에 필요한 증빙서류의 제출을 요구하거나 경비배분기준의 합리성 및 경비배분계산이 적정함을 입증할 것을 요구하는 경우에는 그 국내사업장은 증빙서류를 제출하거나 경비배분기준의 합리성 및 경비배분계산이

적정함을 입증하여야 한다.

- ③ 국내사업장이 정당한 사유 없이 위 제1항 및 제2항의 규정에 따른 서류를 제출하지 않거나 경비배분기준의 합리성 및 경비배분계산의 적정함을 입증하지 않은 경우에는, 제출하지 않거나 입증하지 않은 공통경비 배분액은 해당 서류를 제출하거나 입증할 때까지 그 외국기업 국내사업장의 소득금액을 결정하거나 경정할 때 손금에 포함하지 아니한다.

제7조 【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 9월 2일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 9월 1일 까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙(2024.9.2. 국세청 고시 제2024-29호)

- ① (시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.
- ② (적용례) 이 고시는 시행일 이후 최초로 신고하는 사업연도분부터 적용한다.
- ③ (중전 고시의 폐지) 이 고시의 시행과 함께 중전의 ‘『외국기업 본점 등의 공통경비 배분방법 및 제출서류』에 관한 고시(국세청 고시 제2021-50호, 2021.9.1.)’는 폐지한다.

[별지 제1호 서식] 외국기업 본점 등의 공통경비 배분방법 및 제출서류에 관한 고시

① 사 업 연 도~.....	외국기업 본점 등의 공통경비 배분계산서			② 법 인 명	
③ 사업자등록번호		④ 본점 소재지국		⑤ 배분방법	1. 일괄 2. 항목별

I. 공통경비[⑥ 유형 : 1. 본점 2. 본점 및 지역총괄점]

발생 부서		⑦ 계정과목	⑧ 화폐 단위	⑨ 외화금액	배 분 제 외		⑫ 배분대상공통 경비액(⑨ - ⑪)	⑬ 국내사업장과 관련된 내용
					⑩ 사유	⑪ 금 액		
기 타								
합	⑭ 외 화							
계	⑮ 원화환산액	(⑯ 환율:)						

II. 공통경비배분[⑰ 유형 : 1. 본점 2. 본점 및 지역총괄점]

구 분		⑱ 화폐단위	⑲ 외화금액	⑳ 환율	㉑ 환산액
㉒ 배분대상공통경비합계액 (㉒의 원화 환산액)					
㉓ 배 분 기 준		㉔ 국내지점			
1.수입금액	2.()항목	㉕ 본점(지역총괄점) 및 산하 각 지점			
		㉖ 계 (㉔ + ㉕)			
㉗ 배분비율 (㉔/㉖)					
㉘ 공통경비배분액 (㉒×㉗)					

작 성 요 령

가. 총액으로 기재합니다(지역총괄점, 항목별 또는 공통경비항목이 많은 경우에는 관련 세부명세는 별지로 작성하여 제출합니다).

나. ⑤배분방법 구분, ⑥공통경비유형, ⑦공통경비배분 유형란에는 각각 해당번호에 ○표 합니다.

다. 본점·지역총괄점(경비발생점)의 경비 발생항목이 많은 경우 고액항목 순으로 기재하고, 나머지 항목은 기타란에 합계로 일괄 기재합니다.

라. ⑦·⑧·⑨란에는 손익계산서의 계정과목, 화폐단위 및 외화금액을 기재하고, ⑩환율란에는 매매기준율(재정된 매매기준율)의 연평균율을 기재합니다.

마. ⑩란에는 법인세법시행규칙 제64조 제5항 및 소득세법시행규칙 제86조의4 제5항에서 규정하는 아래의 배제사유별 코드번호를 기재하며, ⑪란에는 해당금액을 기재합니다.

(CODE 번호)

1: 법인세법시행규칙 제64조 제5항 제1호 및 소득세법시행규칙 제86조의4 제5항 제1호, 2: 같은조 같은항 제2호, 3: 같은조 같은항 제3호, 4: 같은조 같은항 제4호

바. ⑬란에는 국내사업장과 관련된 사항을 기입합니다.

사. ⑭란에는 공통경비의 외화금액총액을 기재하고 ⑮란에는 외화금액총액에 ⑯환율을 곱한 금액을 기재합니다(외화종류가 많은 경우 관련 화폐별 명세를 별지 첨부합니다).

아. ⑳~㉔란의 각 항목은 일괄배부방법인 경우에는 국내사업장의 수입금액이 본점 및 그 국내사업장을 관할하는 관련지점(지역총괄점) 등의 총수입금액에서 차지하는 비율에 따라 작성하며, 항목별 배분방법인 경우에는 ㉕~㉗란에 항목별배분기준(인건비, 자산가액 등)에 따라 항목별배분명세를 별지 작성하고 이를 합산하여 합계표를 작성하여 제출하며, 합계표의 ㉕~㉗란은 기재하지 않고 ㉘배분비율은 ㉘/㉔로 역산하여 계산합니다.

자. 지역총괄점의 공통경비까지 배분하는 경우에는 ㉕~㉗란의 각 항목은 본점과 지역총괄점을 구분하여 각각 작성하고 이를 합계하여 총계표로 작성하나 이 총계표의 ㉕~㉗란은 기재하지 않으며 ㉘배분비율은 ㉘/㉔로 역산하여 계산합니다.

차. ㉙~㉛란은 수입금액 또는 항목별배부기준(인건비, 자산가액 등)에 대한 화폐단위, 외화금액, 환율 및 환산액을 기재하며, 이 경우의 “환율”은 외국환거래규정에 의한 매매기준율(재정된 매매기준율)의 연평균율을 말합니다.

카. ㉜배분대상공통경비합계액란에는 ㉔란 최하단의 원화환산금액을 기재합니다.

타. ㉝배분기준란에는 일괄배분인 경우 제1호의 수입금액기준을, 제2호의 항목별배분인 경우 해당 배분기준을 ()안에 기입하고 해당번호에 ○표 합니다.

파. ㉕~㉗란에는 ㉝배분기준란의 제1호의 수입금액기준인 경우 수입금액은 경비발생점이 소재하는 국가에서 일반적으로 인정되는 기업회계기준에 의해 작성된 손익계산서상의 매출액을 기준으로 작성합니다.(단, 내부거래금액 상계전의 금액을 계산) 【㉙환산액란의 수입금액은 ㉕=㉕+㉕로 일치시킵니다.】 (관련 본점·지역총괄점의 수입금액명세 별첨)

하. ㉘배분비율란에는 다음 계산식에 의하여 계산한 비율을 기입합니다. [소숫점 7번째자리에서 버림(예: 0.123456789 → 0.123456)]

배분비율(㉘) = 【국내지점(㉕)】 / 【본점·지역총괄점(㉕)】